



고용노동부

## 고 용 노 동 부

수신 성평등가족부장관(가족문화과장)

(경유)

제목 통상임금 관련 질의에 대한 회신(아이돌보미 명절상여금)

---

1. 관련: 가족문화과-1783 (2025. 6. 20.) 통상임금 인정 여부에 대한 유권해석 요청
2. 귀 부의 무궁한 발전을 기원합니다.
3. 귀 부의 문의는 "아이돌보미 근로자에게 지급되는 명절상여금의 통상임금 해당 여부"에 대한 내용으로 이해됩니다.
4. 먼저, 「근로기준법 시행령」 제6조 제1항은 '통상임금'이란 근로자에게 정기적이고 일률적으로 소정(所定)근로 또는 총 근로에 대하여 지급하기로 정한 시간급 금액, 일급 금액, 주급 금액, 월급 금액 또는 도급 금액을 말한다고 규정하고 있고, 동조 제2항은 동조 제1항에 따른 통상임금을 시간급 금액으로 산정할 경우의 방법에 대해서 규정하고 있습니다.
  - 한편, 대법원은 2024. 12. 19. 전원합의체 판결을 통해 통상임금의 개념적 징표에서 '고정성' 개념을 제외하면서 근로자가 소정근로를 온전하게 제공하면 그 대가로서 정기적, 일률적으로 지급하도록 정해진 임금은 그에 부가된 조건의 존부나 성취 가능성과 관계없이 통상임금에 해당한다고 판시하였습니다. (대법원 2024. 12. 19. 선고 2020다247190 전원합의체 판결)
  - 재직 조건부 임금의 경우, 어떠한 임금을 지급받기 위하여 특정 시점에 재직 중이어야 한다는 조건이 부가되어 있다는 사정만으로는 그 임금의 소정근로대가성이나 통상임금성이 부정되지 않는다고 보았으며,
  - 근무일수 조건부 임금의 경우, 소정근로를 온전하게 제공하는 근로자라면 충족할 근무일수 조건, 즉 소정근로일수 이내로 정해진 근무일수 조건의 경우, 그러한 조건이 부가되어 있다는 사정만으로 그 임금의 통상임금성이 부정되지 않는다고 보았습니다.
  - 아울러 통상임금에 해당하는지 여부는 해당 임금의 명칭이 아니라, 그 실질에 있어 소정근로대가성, 정기성, 일률성을 갖추었는지에 따라 판단하여야 할 것입니다.
5. 귀 부의 문의 내용만으로 구체적인 사실관계를 다 파악할 수는 없어 명확하게 답변드리기 어려우나,
  - 귀 부에서 제출한 자료에 따르면 아이돌보미 근로자에게 지급되는 명절상여금은 명절일로부터 7일 전까지 근로계약을 유지하고 있고, 1회 이상 연계활동(돌봄서비스 제공)을 한 자로서 명절일 현재 퇴직자, 휴직자, 자격정지·활동정지·정직처분 중인 자, 명절일 전월 기준 6개월간 연계활동(돌봄서비스 제공) 내역이 없는 자 등 미지급 사유에 해당하지 않는 경우에 지급하는 것으로 확인되는 바,

- 위와 같은 지급제한 사유는 근로자의 개인적인 특수성을 고려하여 그 임금 지급을 제한하고 있는 것이거나, 위 임금을 지급받기 위해서는 특정 시점에 재직 중이어야 한다는 조건이 부가되어 있는 것으로 이해되므로, 위와 같은 조건이 부가되어 있다는 사정만으로 통상임금성이 부정되지는 않는다고 할 것이고(대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 전원합의체 판결, 대법원 2024. 12. 19. 선고 2020다247190 전원합의체 판결 등 참고),
- 소정근로(돌봄서비스 제공)를 온전하게 제공하면 그 대가로서 정기적(연 2회), 일률적(모든 근로자 또는 일정한 조건 또는 기준에 달한 모든 근로자)에게 지급하기로 정한 임금으로서 통상임금에 해당할 것으로 사료됩니다.
- 구체적으로 살펴보면 위 명절상여금은 ①기본상여금 부분과 ②경력가산상여금 부분으로 이루어진 것으로,
- ①기본상여금 부분의 경우, 위와 같은 지급제한 사유에 해당하지 않는 모든 근로자에 대해 지급하는 것으로, 단순히 「아이돌봄 지원사업 노무매뉴얼」 상 지급 사유를 '아이돌보미 처우개선'으로 하고 있다는 사정만으로 해당 금품의 근로대가성이나 소정근로대가성을 부정할 것은 아닌 것으로 사료되고,
- ②경력가산상여금 부분의 경우, 명절일 전월을 기준으로 과거에 돌봄연계 활동으로 인한 수당을 받았던 달의 개월 수에 따라 (36개월 미만)연 20만 원~(60개월 이상)연 60만 원을 기본상여금에 가산하여 지급하는 것으로 이해되는 바,
- '과거에 돌봄연계 활동으로 인한 수당을 받았던 개월 수'의 의미가 명확하지 않으나, 그 의미가 해당 근로자의 '경력'과 같은 의미라면, 그러한 조건은 소정근로의 가치 평가와 관련된 조건이라 할 것이므로, 해당 조건에 달한 모든 근로자에 대해 지급한다는 점에서 일률성을 갖춘 것으로 사료되므로, 경력가산상여금 부분 역시 통상임금에 해당할 것으로 사료됩니다.
- 한편, 통상임금 산정 기준시간 수와 관련하여, 「근로기준법 시행령」 제6조 제2항에 따른 방법으로 통상임금에 해당하는 금액을 시간급 금액으로 산정할 경우 통상임금 산정 기준시간 수는 원칙상 해당 근로자별로 소정근로시간이 정해질 때마다 해당 통상임금 지급 기간의 소정근로시간과 소정근로시간 외에 유급으로 처리되는 시간을 합산한 시간을 토대로 시간급 금액을 산정하여야 할 것입니다.
- 다만, 사전에 근로시간을 정하기 어려운 아이돌봄 서비스의 성질상 1주 40시간 범위 내에서 상호 협의한 시간을 소정근로시간으로 정하고 있고, 1주간 소정근로일, 1일의 소정근로시간을 정하기 어려운 성질상 연간 단위로 지급되는 명절상여금을 시간급 금액으로 산정하기 위한 통상임금 산정 기준시간 수 계산을 위해서는,
- 통상임금 산정사유 발생일을 포함하여 이후 1주의 통상임금 산정 기준시간 수(소정근로시간과 소정근로시간 외에 유급으로 처리되는 시간)를 구하고, 그 값에 1년 동안의 평균 주의 수를 곱한 시간을 1년의 통상임금 산정 기준시간 수로 보는 것이 합리적인 대안이 될 수 있을 것으로 사료됩니다.

- 덧붙여 주중에 특정 근로자의 돌봄연계활동이 추가되거나 종료되는 경우가 있을 것으로 예상되는바, 그와 같은 경우에는 돌봄연계활동이 추가·종료되는 시기를 전후하여 각각의 소정근로시간 및 유급처리시간을 기초로 통상임금 산정 기준시간 수를 계산하면 될 것으로 사료됩니다.
  - 한편, 주 40시간 미만 근로하는 근로자의 경우, 유급휴일수당은 1주의 근로시간을 기준으로 주 40시간 근로자에 비례하여 산정하는 것이 합리적이므로(임금근로시간과-646, 2021. 3. 22., 근로기준정책과-5943, 2017. 9. 25. 등 참고), 이를 기초로 통상임금 산정 기준시간 수를 계산하는 것이 타당할 것으로 사료되고,
  - 돌봄연계활동의 체결로 특정 주의 약정 근로시간이 법정 근로시간(주 40시간)을 초과하는 경우, 특정 주의 약정 근로시간 전체와 해당 약정 근로시간을 기초로 유급으로 처리되는 시간(주휴시간의 경우 8시간, 근로기준정책과-5106, 2016. 8. 17. 참고)을 기초로 통상임금 산정 기준시간 수를 계산하는 것이 타당할 것으로 사료됩니다. (대법원 2020. 1. 22. 선고 2015다73067 판결 등 참고)
  - 예컨대 1주 소정근로시간이 34시간(월, 화, 목, 금, 토 각 8, 8, 6, 7, 5시간씩 근무)인 근로자의 경우, 유급 주휴시간은 6.8시간으로 보아, (다른 유급처리시간이 없다고 가정할 때) 1주의 통상임금 산정 기준시간 수 40.8시간에 1년 동안의 평균 주의 수( $=365/7$ )를 곱하는 방법으로 연간 통상임금 산정 기준시간 수를 계산하면 될 것이고,
  - 1주 약정 근로시간이 45시간(월, 화, 수, 목, 금 각 8시간, 토 5시간)인 근로자의 경우, 유급 주휴시간은 8시간으로 보아, 1주의 통상임금 산정 기준시간 수 53시간에 1년 동안의 평균 주의 수( $=365/7$ )를 곱하는 방법으로 연간 통상임금 산정 기준시간 수를 계산하면 될 것으로 사료됩니다.
6. 위 답변내용은 개별적 구체적 사실관계에 따라 관련 법령 적용관계가 달라질 수 있음을 알려드리며, 질의내용만을 가지고 일반적인 사항에 대하여 답변하는 것임을 알려드립니다. 끝.



|                   |  |                                                            |  |                              |  |
|-------------------|--|------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|
| 근로감독관             |  | 행정사무관                                                      |  | 근로기준정책과 전결 2025. 12. 19.     |  |
| 백우림               |  | 황현태                                                        |  | 장 김수진                        |  |
| 협조자               |  |                                                            |  |                              |  |
| 시행 근로기준정책과-4776   |  | (2025. 12. 22.)                                            |  | 접수 가족문화과-907 (2025. 12. 22.) |  |
| 우 30117           |  | 세종특별자치시 한누리대로 422 (어진동 581 고용노동부) 11-1동 7 / www.moel.go.kr |  |                              |  |
| 층 근로기준정책과         |  |                                                            |  |                              |  |
| 전화번호 044-202-7558 |  | 팩스번호 0442028071                                            |  | / bwr9696@korea.kr / 비공개(6)  |  |